

Закон

Федеральное законодательство США

Соккрытие информации / Классификация / Ограничение доступа

- 5 U.S.C. § 552 — Freedom of Information Act (FOIA), разделы (b)(1)-(b)(9) — Исключения из обязательного раскрытия (национальная безопасность, приватность, деловые тайны)
- 5 U.S.C. § 552a — Privacy Act — Запрет на разглашение персональных данных без согласия субъекта
- 5 U.S.C. § 552b — Government in the Sunshine Act — Закрытые заседания федеральных коллегиальных органов (10 исключений)
- 18 U.S.C. § 798 — Disclosure of classified information — Уголовная ответственность за разглашение криптографической или коммуникационной разведки
- 18 U.S.C. § 793 — Gathering, transmitting or losing defense information (Espionage Act) — Незаконное сокрытие, утрата или передача информации национальной обороны
- 18 U.S.C. § 794 — Gathering or delivering defense information to aid foreign government — Шпионаж как форма сокрытия/передачи секретной информации
- 44 U.S.C. § 2201–2209 — Presidential Records Act — Ограничения доступа к архивам президентских администраций (5–12 лет, классификация)
- 44 U.S.C. § 3101–3106 — Federal Records Act — Управление федеральными архивами, запрет на самовольное уничтожение
- 50 U.S.C. § 3121 — National Security Agency Act — Освобождение NSA от обязательств FOIA в отношении разведывательной информации
- 50 U.S.C. § 4301–4342 — International Emergency Economic Powers Act — Регулирование сокрытия финансовой информации при чрезвычайных положениях
- EO 13526 — Classified National Security Information — Процедуры засекречивания, уровни секретности (Top Secret, Secret, Confidential)

Манипуляция информацией / Фальсификация / Вмешательство

- 18 U.S.C. § 1030 — Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) — Несанкционированный доступ, изменение, повреждение или уничтожение компьютерной информации
- 18 U.S.C. § 1519 — Destruction, alteration, or falsification of records in Federal investigations — Фальсификация или уничтожение документов в федеральных расследованиях
- 18 U.S.C. § 2071 — Concealment, removal, or mutilation of records — Соккрытие или уничтожение материалов правительственных архивов
- 18 U.S.C. § 1028 — Fraud and related activity in connection with identification documents — Манипуляция идентификационными данными (создание ложных документов)
- 18 U.S.C. § 2511 — Interception and disclosure of wire, oral, or electronic communications — Несанкционированный перехват и манипуляция коммуникациями (Wiretap Act)
- 18 U.S.C. § 2701–2712 — Stored Communications Act — Несанкционированный доступ к хранимой электронной информации
- 18 U.S.C. § 1831–1839 — Economic Espionage Act — Хищение и манипуляция коммерческой секретной информацией
- 15 U.S.C. § 78dd-1 et seq. — Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) — Фальсификация бухгалтерских записей и сокрытие выплат иностранным чиновникам

Недостоверность информации / Обман / Дезинформация

- 18 U.S.C. § 1001 — Statements or entries generally — Ложные заявления, искажение фактов или сокрытие истины перед федеральными властями
- 18 U.S.C. § 1018 — Official certificates or writings — Подделка официальных документов и сертификатов
- 18 U.S.C. § 1341 — Frauds and swindles (Mail Fraud) — Использование почтовых служб для распространения недостоверной информации с целью мошенничества
- 18 U.S.C. § 1343 — Fraud by wire, radio, or television (Wire Fraud) — Электронное распространение ложной информации для обмана
- 18 U.S.C. § 1347 — Health care fraud — Предоставление заведомо ложной информации в системах здравоохранения (Medicare/Medicaid)
- 18 U.S.C. § 371 — Conspiracy to commit offense or to defraud United States — Сговор с целью обмана федерального правительства через дезинформацию
- 18 U.S.C. § 1040 — Fraud in connection with major disaster or emergency benefits — Ложная информация для получения пособий при ЧС
- 15 U.S.C. § 45 — Federal Trade Commission Act, Section 5 — Запрет недостоверной или вводящей в заблуждение рекламы (unfair or deceptive acts)
- 15 U.S.C. § 52–57 — Lanham Act (false advertising provisions) — Гражданская ответственность за ложную рекламу
- 22 U.S.C. § 611–621 — Foreign Agents Registration Act (FARA) — Обязанность раскрытия информации об иностранном влиянии; недостоверность/сокрытие статуса иностранного агента
- 2 U.S.C. § 441f — Federal Election Campaign Act — Запрет на введение ложной информации о происхождении кампaign-фондов

Законодательство California

Соккрытие / Конфиденциальность

- Gov. Code § 6250–6276.48 — California Public Records Act (CPRA) — Исключения из раскрытия (law enforcement investigatory records, privacy, trade secrets)
- Civ. Code § 1798.100–1798.199 — California Consumer Privacy Act (CCPA) / Privacy Rights Act (CPRA) — Право потребителя на соккрытие персональных данных бизнесом
- Pen. Code § 499c — Theft of trade secrets — Незаконное присвоение и соккрытие коммерческой тайны

Манипуляция информацией

- Pen. Code § 502 — Computer Crimes — Несанкционированный доступ, изменение, удаление, кража или повреждение компьютерных данных
- Pen. Code § 528.5 — Electronic impersonation — Создание или использование ложной интернет-идентичности (phishing, catfishing) с целью обмана
- Pen. Code § 502.7 — Ransomware — Шифрование/манипуляция данными с требованием выкупа
- Bus. & Prof. Code § 22948.20–22948.25 — Connected Television Security — Манипуляция информацией через уязвимости IoT/телевизоров

Недостоверность информации

- Bus. & Prof. Code § 17500 — False advertising — Запрет на недостоверную или вводящую в заблуждение рекламу
- Civ. Code § 1710 — Deceit (Fraud) — Гражданско-правовая ответственность за обман через ложные представления
- Pen. Code § 532 — False pretenses — Получение денег или имущества через обман (fraud)
- Pen. Code § 532a — False financial statements — Предоставление заведомо ложных финансовых данных
- Elections Code § 18500 — Fraudulent registration/voting information — Введение ложной информации в избирательные документы

Международное право (Treaties and Conventions)

- ICCPR, Art. 19 — International Covenant on Civil and Political Rights — Право на получение информации (обязанность государства не соккрывать произвольно) и свободу выражения (ответственность за дезинформацию при пропаганде войны)
- Convention on Cybercrime (Budapest, 2001), Art. 4 — Data interference — Уголовная ответственность за повреждение, удаление, ухудшение качества или манипуляцию компьютерными данными
- Convention on Cybercrime, Art. 7 — Computer-related forgery — Ввод в заблуждение через манипуляцию компьютерными данными (электронная подделка)
- UN Convention against Corruption (UNCAC), Art. 19 — Abuse of functions — Использование служебного положения для соккрытия информации или манипуляции ею в корыстных целях
- Aarhus Convention (1998), Art. 4 — Access to environmental information — Обязанность государства раскрывать экологическую информацию, запрет на соккрытие без законных оснований
- Geneva Conventions, Protocol I, Art. 85 — Dissemination of information causing death — Распространение дезинформации о защищенном статусе (perfidy) как военное преступление

Военные и разведывательные нормативы

- 50 U.S.C. § 3093 — Covert action accountability — Процедуры санкционирования и соккрытия секретных операций
- 50 U.S.C. § 3234 — Intelligence Community Whistleblower Protection — Ограниченные каналы раскрытия классифицированной информации о нарушениях
- 10 U.S.C. § 130c — Access to classified information by Comptroller General — Ограничения доступа к секретной оборонной информации даже для генерального аудитора
- 32 CFR Part 2001 — Classified National Security Information Directive — Правила обработки, засекречивания и снятия грифа секретности
- DoD 5200.01 — DoD Information Security Program — Регулирование соккрытия военной информации (внутренний регламент)

Федеральное законодательство США (18 U.S.C.)

- § 1091 — Genocide (геноцид)
- § 2340–2340A — Torture (пытки, совершенные лицами, действующими под цветом закона)
- § 2441 — War Crimes (военные преступления, включая Grave Breaches Geneva Conventions)
- § 2442 — Recruitment/Use of Child Soldiers
- § 2381 — Treason (государственная измена)
- § 1111 — Murder (First Degree, Second Degree)
- § 1114 — Killing of Federal Officers/Employees
- § 1116 — Murder of Foreign Officials/Internationally Protected Persons

- § 1120 — Murder by Escapees
- § 1121 — Killing persons aiding Federal Investigations/State Law Enforcement
- § 1201 — Kidnapping (похищение человека)
- § 1203 — Hostage Taking
- § 2241 — Aggravated Sexual Abuse (насилие с отягчающими обстоятельствами)
- § 2242 — Sexual Abuse
- § 2245 — Sexual Abuse Resulting in Death
- § 2251 — Sexual Exploitation of Children (производство детской порнографии)
- § 2251A — Selling/Buying of Children
- § 2260 — Production of Child Pornography Outside U.S.
- § 2332 — Terrorist Acts Abroad Against U.S. Nationals
- § 2332a — Use of Weapons of Mass Destruction
- § 2332b — Acts of Terrorism Transcending National Boundaries
- § 2339A — Providing Material Support to Terrorists
- § 2339B — Providing Material Support to Designated Foreign Terrorist Organizations
- § 175 — Biological Weapons (биологическое оружие)
- § 229 — Chemical Weapons (химическое оружие)
- § 831 — Nuclear Materials (незаконное обращение с ядерными материалами)
- § 798 — Espionage (шпионаж, раскрытие секретной информации криптографии)
- § 794 — Gathering/Delivering Defense Information to Aid Foreign Government (шпионаж в пользу иностранного государства)
- § 2382 — Misprision of Treason (сокрытие измены)
- § 2383 — Rebellion/Insurrection
- § 2384 — Seditious Conspiracy (сговор с целью свержения правительства)
- § 1958 — Murder-for-Hire (использование средств связи для заказа убийства)
- § 1959 — Violent Crimes in Aid of Racketeering Activity (VICAR)
- § 1512 — Tampering with Federal Witnesses/Victims (препятствование правосудию с применением насилия)
- § 1513 — Retaliating Against Federal Witnesses/Victims (убийство/причинение вреда свидетелю)
- § 1992 — Terrorist Attacks on Mass Transportation Systems
- § 2283 — Female Genital Mutilation (женское обрезание)
- § 2421–2424 — Transportation for Illegal Sexual Activity (торговля людьми сексуальной эксплуатации)
- § 1581–1596 — Peonage, Slavery, Trafficking in Persons (рабство, торговля людьми)
- § 666 — Theft/Bribery Concerning Federal Programs (взяточничество программ федерального уровня)
- § 201 — Bribery of Public Officials (взяточничество должностных лиц)
- § 1001 — Fraud (мошенничество против федерального правительства)
- § 1341 — Mail Fraud
- § 1343 — Wire Fraud
- § 1956 — Money Laundering (отмывание денег)
- § 1957 — Engaging in Monetary Transactions in Property Derived from Specified Unlawful Activity

California Penal Code (Калифорния)

- § 187 — Murder (First Degree, Second Degree, Capital Murder)
- § 190.2 — Special Circumstances Murder (особо тяжкое убийство: убийство мирного жителя, свидетеля, судьи, массовое убийство)
- § 207–209 — Kidnapping (простое и с отягчающими обстоятельствами: для выкупа, с причинением смерти)
- § 261 — Rape (изнасилование)
- § 261.5 — Statutory Rape (с несовершеннолетними)
- § 286 — Sodomy (против естественного порядка, с несовершеннолетними/силой)
- § 287 — Oral Copulation (принудительное/с несовершеннолетними)
- § 288 — Lewd Acts with a Child (развратные действия с ребенком до 14 лет)
- § 289 — Sexual Penetration with Foreign Object (насильственное проникновение)
- § 311.1–311.11 — Child Pornography Control Act
- § 37 — Treason
- § 192 — Manslaughter (непредумышленное убийство — тяжкое преступление, но менее тяжелое чем murder)
- § 245 — Assault with Deadly Weapon (нападение с применением смертоносного оружия)
- § 451 — Arson (поджог inhabited structure)
- § 215 — Carjacking (угон автомобиля с насилием)
- § 211 — Robbery (разбой)
- § 459 — Burglary (of inhabited dwelling — first degree)

- § 487 — Grand Theft (крупная кража >950)
- § 182 — Criminal Conspiracy (уголовный сговор для совершения felonies)
- § 186.22 — Street Terrorism Enforcement and Prevention Act (преступления, связанные с бандами/группировками)

Международное право (Rome Statute ICC, Geneva Conventions, Customary International Law)

- Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 6 — Genocide (геноцид: убийство, причинение серьезного вреда здоровью, меры по предотвращению рождений, насильственная передача детей с намерением уничтожить группу)
- Rome Statute, Art. 7 — Crimes Against Humanity (преступления против человечества: убийство, истребление, порабощение, депортация/насильственное перемещение, заточение, пытки, изнасилование/сексуальное насилие, преследование по политическим/расовым/религиозным признакам, насильственные исчезновения, апартеид, другие бесчеловечные акты)
- Rome Statute, Art. 8 — War Crimes (военные преступления: willful killing, torture, inhumane treatment, biological experiments, willfully causing great suffering, extensive destruction of property not justified by military necessity, compelling prisoner of war to serve in hostile forces, denying quarter, unlawful deportation/transfer, taking hostages)
- Geneva Conventions I-IV (1949), Common Article 3 — Violations in Non-International Armed Conflicts (убийство, жестокое обращение, взятие заложников, унижение достоинства, вынесение приговоров без суда)
- Geneva Convention IV, Art. 147 — Grave Breaches (тяжкие нарушения: убийство, пытки, незаконная депортация, незаконное заключение, лишение защитных сил права на справедливый суд)
- Additional Protocol I, Art. 11, 85 — Medical Experiments, Attacks on Civilian Population
- Additional Protocol II, Art. 4–13 — Protection of Persons in Internal Conflicts
- Convention Against Torture (CAT, 1984), Art. 1, 4 — Definition and Criminalization of Torture
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948), Art. II, III — Genocide, Conspiracy/Direct and Public Incitement to Commit Genocide
- Slavery Convention (1926) & Supplementary Convention (1956) — Slavery, Slave Trade, Institutions and Practices Similar to Slavery
- International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006), Art. 2, 4–7 — Enforced Disappearances как преступление против человечности
- Hague Conventions (1907) — War crimes (bombardment of undefended towns, killing of surrendered combatants)
- Nuremberg Charter (IMT, 1945), Art. 6 — Crimes Against Peace, War Crimes, Crimes Against Humanity (историческое основание)

Военное право США (Uniform Code of Military Justice - UCMJ, 10 U.S.C. Chapter 47)

- Art. 104 (10 U.S.C. § 904) — Aiding the Enemy
- Art. 106 (10 U.S.C. § 906) — Spies (шпионаж)
- Art. 106a (10 U.S.C. § 906a) — Espionage
- Art. 110 (10 U.S.C. § 910) — Improper Hazarding of Vessel
- Art. 113 (10 U.S.C. § 913) — Misbehavior of Sentinel/Lookout
- Art. 118 (10 U.S.C. § 918) — Murder (предумышленное, непредумышленное, без уважительной причины)
- Art. 120 (10 U.S.C. § 920) — Rape and Sexual Assault
- Art. 134 (10 U.S.C. § 934) — Child Pornography, kidnapping, indecent acts (General Article для преступлений, не предусмотренных другими статьями, но тяжких по характеру)

Закон

Федеральное законодательство США

- 15 U.S.C. §§ 2301–2312 — Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act (обязательства по гарантиям, недостаточное исполнение, обязательное раскрытие условий)
- 15 U.S.C. §§ 2051–2089 — Consumer Product Safety Act (CPSA) — Стандарты безопасности, ответственность за дефектные продукты, уведомления об отзыве
- 15 U.S.C. §§ 1261–1278 — Federal Hazardous Substances Act — Регулирование опасных веществ в продуктах
- 15 U.S.C. §§ 1391–1425 — National Traffic and Motor Vehicle Safety Act — Безопасность автотранспорта, ответственность за дефекты конструкции
- 49 U.S.C. §§ 30101–30170 — Motor Vehicle Safety Act (современная редакция) — Обязательная отчетность о дефектах, recall обязательства
- 21 U.S.C. §§ 301–399 — Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) — Ответственность за безопасность продуктов питания, лекарств, медицинских устройств, косметики
- 21 U.S.C. §§ 360c–360l — Medical Device Amendments — Классификация риска медицинских устройств, обязанности производителей (PMA, 510k)
- 21 U.S.C. §§ 381–384 — Importation of defective foods/drugs — Ответственность за ввоз небезопасной продукции

- 7 U.S.C. §§ 136–136y — Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) — Ответственность за пестициды и их последствия
- 42 U.S.C. §§ 4901–4918 — Noise Control Act — Ответственность за продукцию с превышением норм шума
- 15 U.S.C. §§ 2601–2692 — Toxic Substances Control Act (TSCA) — Регулирование химических веществ, отчетность о рисках
- 42 U.S.C. §§ 7401–7671q — Clean Air Act — Стандарты выбросов, ответственность за продукцию нарушающую нормы
- 33 U.S.C. §§ 1251–1387 — Clean Water Act — Ответственность за продукцию, загрязняющую водные ресурсы
- 15 U.S.C. §§ 7701–7713 — CAN-SPAM Act — Ответственность за функциональность электронных систем коммуникации (спам)
- 15 U.S.C. § 45 — Federal Trade Commission Act, Section 5 — Ответственность за недобросовестные или обманчивые практики (включая скрытую функциональность)
- 47 U.S.C. §§ 151–622 — Communications Act (разделы о оборудовании) — Сертификация оборудования, предотвращение вредных помех
- 18 U.S.C. § 1030 — Computer Fraud and Abuse Act — Ответственность за несанкционированную функциональность ПО/систем
- 17 U.S.C. § 1201 — Digital Millennium Copyright Act (anti-circumvention) — Ответственность за технологические меры защиты, нарушающие права пользователей
- 15 U.S.C. §§ 6801–6809 — Gramm-Leach-Bliley Act (Safeguards Rule) — Обязанности финансовых учреждений по защите данных/функциональности
- 42 U.S.C. §§ 1320d–1320d-9 — Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) — Ответственность за безопасность медицинских технологий (Security Rule)
- 6 U.S.C. § 681–687 — Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Acts — Отчетность о киберинцидентах для критической инфраструктуры

Калифорния (Civil Code / Business and Professions Code)

- Cal. Civ. Code § 1714 — Negligence (общая доктрина небрежности, включая производственный дефект)
- Cal. Civ. Code §§ 1790–1795.8 — Song-Beverly Consumer Warranty Act (Лимонный закон) — Гарантии на потребительские товары, обязанности по ремонту/замене
- Cal. Civ. Code §§ 1793.2–1793.23 — Implied warranties (merchantability, fitness for particular purpose) — Подразумеваемые гарантии товарной пригодности
- Cal. Bus. & Prof. Code §§ 17200–17209 — Unfair Competition Law — Ответственность за незаконные, недобросовестные или мошеннические бизнес-практики (включая скрытую функциональность)
- Cal. Bus. & Prof. Code §§ 17500–17577 — False Advertising Act — Ответственность за введение в заблуждение относительно функций продукта
- Cal. Health & Safety Code §§ 25249.5–25249.13 — Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) — Обязанность предупреждать о химических рисках продукта
- Cal. Civ. Code § 3340.1 — Autonomous vehicle liability (специфические положения об ответственности производителя БПЛА/автономного транспорта)
- Cal. Veh. Code § 38750 — Autonomous vehicles — Требования к сертификации, ответственность за безопасность систем управления
- Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq. — California Consumer Privacy Act (CCPA) / Privacy Rights Act (CPRA) — Ответственность за функциональность, нарушающую конфиденциальность (несанкционированный сбор/утечка)
- Cal. Bus. & Prof. Code § 22948.20–22948.25 — Connected Device Security — Обязанности производителей IoT устройств обеспечивать разумную безопасность
- Cal. Civ. Code § 3273 — Product liability strict liability (кодификация общего права через Greenman v. Yuba Power Products)

Международное право / Европейский Союз

- Council Directive 85/374/EEC — Product Liability Directive (PLD) — Строгая ответственность за дефектные продукты (материальный ущерб, смерть, увечье)
- Directive (EU) 2024/... (PLD Revision 2024) — Обновление PLD: включение программного обеспечения и AI как «продукта», ответственность за обновления, дефекты кибербезопасности
- Regulation (EU) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act — Классификация рисков AI, обязанности поставщиков высокорисковых систем, ответственность за соответствие
- Directive (EU) 2019/771 — Contracts for the sale of digital content/services — Несоответствие цифрового продукта договору, обновления как часть продукта
- Directive (EU) 2019/770 — Contracts for the supply of digital content — Функциональность как существенное условие договора
- Directive 2001/95/EC — General Product Safety Directive — Общая безопасность продуктов, RAPEX система оповещения
- Regulation (EC) No 765/2008 — Accreditation and market surveillance — Контроль соответствия продукции
- Regulation (EU) 2019/1020 — Market Surveillance and Compliance — Обязанности экономических операторов по безопасности продукции
- Directive 2006/42/EC — Machinery Directive — Безопасность машинного оборудования, ответственность за конструктивные дефекты
- Directive 2014/53/EU — Radio Equipment Directive (RED) — Безопасность и электромагнитная совместимость радиооборудования
- Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) — Data protection by design and by default — Ответственность за технологические средства обработки данных (Privacy by Design)

Специализированные области (ответственность за технологическую функциональность)

- EU Cyber Resilience Act (CRA) 2024 — Обязанности производителей цифровых продуктов обеспечивать кибербезопасность на протяжении жизненного цикла
- EU AI Liability Directive (проект/директива) — Специальные правила бремени доказывания при ущербе от AI
- ISO/IEC 15026 — Systems and Software Engineering (стандарты безопасности, используемые при определении дефекта)
- IEC 62304 — Medical device software lifecycle — Стандарт ответственности за ПО медицинских устройств
- ISO 26262 — Road vehicles functional safety — Стандарт ответственности за безопасность функциональности автомобилей
- IEEE 1012 — Software Verification and Validation — Стандарты, используемые в судебной практике для определения небрежности в разработке

Теории ответственности (общее право / case law)

- Restatement (Second) of Torts § 402A — Strict Liability for Defective Products (де-факто стандарт в большинстве штатов)
- Restatement (Third) of Torts: Products Liability — Дефекты конструкции, производства, инструкций (failure to warn)
- Restatement (Second) of Contracts § 2-314/2-315 — Implied warranties (UCC Article 2 применительно к товарам)
- Negligent design / failure to warn — Доктрины ответственности за небрежную конструкцию и недостаточное предупреждение

Примеры специфической ответственности

- Autonomous Systems: Uniform Law Commission — Automated Driving System Legislation (модельные законы для штатов об ответственности за самоуправляемые системы)
- Algorithms: NYC Local Law 144 (2021) — Обязанности по аудиту алгоритмов найма на предмет дискриминации
- IoT Security: Oregon HB 2395, Connecticut SB 928 — Законы о кибербезопасности IoT (аналогичные California SB-327)

Федеральное законодательство США (защита от преследования/ретализации)

- 5 U.S.C. § 2302(b)(8) — Whistleblower Protection Act — Запрет на ретализацию против федеральных сотрудников за раскрытие информации о нарушении закона/злоупотреблении
- 5 U.S.C. § 2302(b)(9) — Защита за отказ участвовать в запрещенных действиях
- 5 U.S.C. § 1221 — Individual Right of Action — Судебный иск о восстановлении после ретализации
- 18 U.S.C. § 1513(e) — Retaliating against a witness, victim, or informant — Уголовное наказание за ретализацию против свидетеля/информатора (до 20 лет лишения свободы)
- 18 U.S.C. § 1513(f) — Retaliating against witness by follower/participant преступления
- 18 U.S.C. § 1514A — Sarbanes-Oxley Act — Защита whistleblowers в публичных компаниях от ретализации за расследование финансовых махинаций
- 18 U.S.C. § 1514A(b)(2)(C) — Предварительное судебное заседание о ретализации без раскрытия identity whistleblower
- 31 U.S.C. § 3730(h) — False Claims Act — Защита от ретализации за действия по обнаружению мошенничества с федеральными средствами
- 7 U.S.C. § 26 — Commodity Exchange Act — Защита whistleblowers от ретализации за предоставление информации CFTC
- 15 U.S.C. § 78u-6(h)(1) — Securities Exchange Act (Dodd-Frank) — Защита от ретализации за предоставление информации SEC
- 49 U.S.C. § 42121 — Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act — Защита whistleblowers в авиационной отрасли
- 42 U.S.C. § 1983 — Civil action for deprivation of rights — Иск против должностных лиц за ретализацию (лишение конституционных прав под цветом закона)
- 42 U.S.C. § 1985(3) — Conspiracy to interfere with civil rights (Ku Klux Klan Act) — Сговор с целью ретализации/запугивания за гражданскую деятельность
- 42 U.S.C. § 2000e-3(a) — Title VII (Civil Rights Act) — Запрет ретализации за подачу жалобы на дискриминацию (аналогичная защита для расследователей дискриминации)
- 29 U.S.C. § 660(c) — Occupational Safety and Health Act — Защита от ретализации за расследование нарушений безопасности
- 10 U.S.C. § 1034 — Military Whistleblower Protection Act — Защита военнослужащих от ретализации за сообщение о нарушениях конгрессменам/инспекторам

Федеральное законодательство (препятствие расследованию / obstruction)

- 18 U.S.C. § 1503 — Obstruction of justice — Препятствие судебным разбирательствам (включая коррумпированное влияние на присяжных/свидетелей)
- 18 U.S.C. § 1505 — Obstruction of proceedings before departments/agencies of the United States — Препятствие разбирательствам перед федеральными агентствами
- 18 U.S.C. § 1510 — Obstruction of criminal investigations — Препятствие уголовному расследованию (подкуп свидетелей, сокрытие

доказательств)

- 18 U.S.C. § 1512 — Tampering with a witness, victim, or informant — Запугивание, угрозы, обман с целью препятствовать свидетельству/предоставлению информации
- 18 U.S.C. § 1512(b) — Использование обмана/запугивания для предотвращения production of records/documents
- 18 U.S.C. § 1519 — Destruction, alteration, or falsification of records in Federal investigations — Уничтожение доказательств при федеральном расследовании
- 18 U.S.C. § 1521 — Retaliating against a Federal judge/law enforcement officer by false claim/slander of title — Ретализация против судьи/правоохранителя через ложные обвинения
- 18 U.S.C. § 2231 — Assault or resistance to persons authorized to serve warrants — Противодействие лицам, уполномоченным на проведение обысков/расследований

Законодательство California (защита от преследования/SLAPP)

- Gov. Code § 8547.8 — California Whistleblower Protection Act — Запрет на ретализацию против государственных служащих за раскрытие информации о незаконности
- Lab. Code § 1102.5 — General Whistleblower Protection — Запрет ретализации работодателем за сообщение о нарушениях закона (государственных или федеральных)
- Lab. Code § 98.6 — Защита от ретализации за подачу жалобы в Division of Labor Standards Enforcement
- Civ. Proc. Code § 425.16 — Anti-SLAPP statute (Strategic Lawsuit Against Public Participation) — Ускоренное ходатайство об отклонении исков, направленных на запугивание/прекращение гражданского расследования/выступлений на публичных форумах
- Civ. Proc. Code § 425.17 — Limitations on Anti-SLAPP (исключения для исков о коммерческой речи/недобросовестной конкуренции)
- Pen. Code § 118.1 — False report by peace officer — Уголовная ответственность офицера за составление ложного отчета для препятствия расследованию
- Pen. Code § 132 — Offering false evidence — Предложение ложных доказательств с целью препятствия правосудию
- Pen. Code § 134 — Preparing false evidence — Подготовка ложных доказательств
- Pen. Code § 136.1 — Intimidation of witnesses/victims — Уголовное наказание за запугивание свидетеля/жертвы с целью препятствовать предоставлению информации
- Pen. Code § 136.5 — Intimidation of witnesses/informants by street gang members
- Pen. Code § 148(a)(1) — Resisting, delaying, or obstructing public officer — Препятствие офицеру (в контексте препятствия законному расследованию)
- Pen. Code § 148.5 — False report of crime — Ложный донос как форма препятствия/запугивания расследователя
- Pen. Code § 148.6 — Peace officer required to accept complaint — Обязанность офицера принять жалобу whistleblower (запрет на отказ приема заявления о нарушении)

Процедуры при отказе в предоставлении информации (FOIA/CPRA enforcement)

- 5 U.S.C. § 552(a)(4)(B) — FOIA — Право истца на судебное обжалование произвольного отказа агентства (de novo review)
- 5 U.S.C. § 552(a)(4)(F) — Attorney fees — Возмещение судебных издержек истцу при успешном обжаловании необоснованного отказа
- Gov. Code § 6258 — CPRA — Mandamus/ injunction против агентства за необоснованный отказ в предоставлении записей
- Gov. Code § 6259 — Court costs and attorney fees — Возмещение издержек при успешном иске по CPRA
- Gov. Code § 6259.5 — Refusal to comply with CPRA — Уголовная ответственность должностного лица за умышленный необоснованный отказ (misdemeanor)
- Gov. Code § 6200 — Destruction of public records — Запрет на уничтожение записей для предотвращения доступа (felony)

Международное право (защита правозащитников/расследователей)

- ICCPR, Art. 9(1) — Право на свободу и личную неприкосновенность (защита от произвольного ареста как формы преследования расследователя)
- ICCPR, Art. 19(2) — Право на получение и распространение информации (обязанность государства не препятствовать законному сбору информации)
- UN Declaration on Human Rights Defenders (1998), Art. 12 — Защита от любых насилий, угроз, репрессий, де-факто или де-юре, в ответ на мирную деятельность по защите прав человека (включая расследования)
- UN Declaration on Human Rights Defenders, Art. 9(3) — Право на независимость в выборе средств сбора информации о нарушениях
- Council of Europe Convention on Access to Official Documents (2009), Art. 10 — Процедуры обжалования отказа в доступе
- European Convention on Human Rights, Protocol 1, Art. 2 — Right to education (неприменимо), но Art. 6 — Right to fair trial (в контексте доступа к судам при обжаловании отказов)
- Inter-American Convention against Corruption, Art. III(11) — Защита источников информации о коррупции от ретализации

Законы, которыми могут преследовать самого расследователя (границы метода)

- 18 U.S.C. § 1030 — Computer Fraud and Abuse Act — Несанкционированный доступ к компьютерам для получения информации
- 18 U.S.C. § 2511 — Wiretap Act — Несанкционированный перехват электронных коммуникаций
- 18 U.S.C. § 2701 — Stored Communications Act — Несанкционированный доступ к хранимым электронным данным
- 18 U.S.C. § 641 — Theft of government property — Присвоение правительственных документов/информации
- 18 U.S.C. § 793(e) — Espionage Act — Незаконное хранение/передача информации национальной обороны
- Pen. Code § 646.9 — Stalking — Преследование лица (возбуждение опасения за безопасность), если расследование переходит в harassment
- Pen. Code § 422 — Criminal threats — Угрозы при проведении расследования
- Pen. Code § 502(c) — Unauthorized access/computer data — Несанкционированный доступ к компьютерным системам California
- Civ. Code § 1708.8 — Invasion of privacy (physical) — Физическое вторжение для сбора информации
- Cal. Const. Art. I, § 1 — Right to privacy — Основание для иска против чрезмерно агрессивного сбора персональных данных (противовес права на расследование)

Право

Федеральное законодательство США

- 5 U.S.C. § 552 — Freedom of Information Act (FOIA)
- 5 U.S.C. § 2302 — Whistleblower Protection Act (защита раскрытия информации о нарушениях)
- 31 U.S.C. § 3730 — False Claims Act (qui tam положения о частном обвинении)
- 18 U.S.C. § 4 — Misprision of Felony (обязанность сообщать о фелонии, неисполнение — уголовное преступление)
- 42 U.S.C. § 1983 — Civil action for deprivation of rights (иск против должностных лиц за нарушение конституционных прав)
- 28 U.S.C. § 1331 — Federal Question Jurisdiction (подача исков по федеральным вопросам)
- Fed. R. Crim. P. 3 — Правила уголовного процесса (подача жалоб, инициирование процесса)
- Fed. R. Civ. P. 65 — Preliminary Injunctions (временные запреты)

Законодательство California

- Gov. Code § 6250–6276.48 — California Public Records Act (CPRA)
- Gov. Code § 8547–8547.12 — California Whistleblower Protection Act
- Gov. Code § 12650–12655 — California False Claims Act
- Pen. Code § 837 — Citizen's Arrest (арест частным лицом при разумных основаниях)
- Pen. Code § 847 — Обязанность немедленной доставки арестованного магистрату/полиции
- Pen. Code § 142 — Уголовная ответственность должностных лиц за отказ выполнять долг
- Civ. Code § 52.1 — Tom Bane Civil Rights Act (возмещение ущерба за насилие или угрозу правам)
- Cal. Const. Art. I, § 2(b) — Shield Law (защита журналистских источников)

Международное право (декларативное и обязательное)

- UDHR, ст. 8 — Право на эффективный судебный иск при нарушении основополагающих прав
- UDHR, ст. 19 — Право на свободу получения и распространения информации
- UDHR, ст. 21 — Право участвовать в управлении государством
- ICCPR, ст. 2(3) — Обязанность государства обеспечить эффективный судебный иск при нарушении прав
- ICCPR, ст. 9 — Право на свободу и личную неприкосновенность
- ICCPR, ст. 14 — Право на справедливое судебное разбирательство
- ICCPR, ст. 19 — Свобода выражения мнений и информации
- ICCPR, ст. 25 — Право участвовать в управлении общественными делами
- UN Declaration on Human Rights Defenders (1998) — Право мониторить нарушения прав человека
- American Convention on Human Rights, ст. 8, 25 — Правосудие и судебная защита
- European Convention on Human Rights, ст. 6 — Право на справедливый суд (универсальный стандарт, независимо от ратификации США)

Частное обвинение (Private Prosecution — ограниченная практика)

- Pennsylvania Rules of Criminal Procedure, Rule 51 (misdemeanor cases)
- Virginia Code § 19.2-13 — Private Prosecution (с разрешения суда)
- New Jersey Court Rules, R. 7:3-1 — Citizen Complaints (ограниченное применение)
- English Common Law — Историческое право частного обвинения (сохраняется в некоторых юрисдикциях как прецедент)

Прецедентное право (Case Law)

- *Bivens v. Six Unknown Named Agents*, 403 U.S. 388 (1971) — Возможность иска за нарушение конституционных прав федеральными агентами
- *Monell v. Department of Social Services*, 436 U.S. 658 (1978) — Ответственность муниципалитетов за нарушения прав
- *Terry v. Ohio*, 392 U.S. 1 (1968) — Стандарт *reasonable suspicion/reasonable cause* (применяется к *citizen's arrest*)
- *California v. Hodari D.*, 499 U.S. 621 (1991) — Определение "ареста" для целей 4th Amendment

Законы о расследованиях и аудите (ограниченный доступ)

- Inspector General Act of 1978, 5 U.S.C. App. § 3 — Полномочия OIG (не прямые права граждан, но механизм передачи информации)
- 31 U.S.C. § 3521 — Authority for audits (федеральные агенты)
- Government Auditing Standards (GAGAS/Yellow Book) — Стандарты аудита (для государственных аудиторов)

Дополнительные инструменты

- Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. § 1346(b), 2671–2680 — Иски против федерального правительства за неправомерные действия сотрудников
- Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 551–559 — Судебное обжалование агентивных действий
- Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), 18 U.S.C. § 1964 — Гражданские иски по коррупционным схемам (включая должностных лиц)

Многосторонние договоры о ядерном оружии

- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT/ДНЯО) — 1968 (вступил в силу 1970) — Пять признанных ядерных держав (США, РФ, КНР, Великобритания, Франция) обязуются не передавать ядерное оружие, остальные — не приобретать; обязательство к переговорам о разоружении (ст. VI) — Действует; 191 государство-участник; пересмотр договора отложен на август 2026
- Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW/ДЗЯО) — 2017 (вступил в силу 2021) — Полный запрет на разработку, испытания, производство, приобретение, размещение, угрозу применения и применение ядерного оружия — Действует; 73 государства-участника (февраль 2025); ни одна ядерная держава не присоединилась
- Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT/ДЗПИ) — 1996 — Запрет на любые ядерные взрывы — Не вступил в силу (не ратифицированы 8 ключевых государств включая США, Китай, Индию, Пакистан, Израиль, КНДР, Иран, Египет); мораторий на испытания соблюдается большинством держав за исключением КНДР
- Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty) — 1995 — Действует
- Treaty on the African Nuclear-Weapon-Free Zone (Pelindaba Treaty) — 1996 (вступил в силу 2009) — Действует
- Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia (CANWFZ) — 2006 (вступил в силу 2009) — Действует
- Treaty of Tlatelolco — Латинская Америка и Карибы, зона свободная от ядерного оружия — Действует

Двусторонние/многосторонние договоры о сокращении и ограничении стратегических вооружений

- SALT I (Strategic Arms Limitation Treaty) — 1972 — Ограничение количества стратегических ракетных комплексов — Истек в 1977; заменен SALT II
- SALT II — 1979 — Не ратифицирован США после событий в Афганистане; соблюдался де-факто до 1986 — Не вступил в силу; прекратил существование *de facto*
- INF Treaty (ДРСМД) — 1987 (США-СССР/Россия) — Ликвидация ракет средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности — Прекращен в 2019 (США вышли 2 августа 2019, Россия вышла в ответ); полностью прекратил действие
- START I (СНВ-1) — 1991 — Сокращение стратегических наступательных вооружений на 30% — Истек в 2009; заменен СНВ-3
- START II (СНВ-2) — 1993 — Запрет на MIRV на МБР — Не вступил в силу; денонсирован Россией в 2002
- SORT (Moscow Treaty) — 2002 — Сокращение deployed стратегических боеголовок до 1700–2200 — Истек в 2012; заменен СНВ-3
- New START (СНВ-3) — 2010 (вступил в силу 2011) — Ограничение deployed боеголовок (1550), носителей (700), пусковых установок (800); обмен данными и инспекции — Продлен до 5 февраля 2026; Россия приостановила участие 21 февраля 2023 (не вышла из договора, но прекратила соблюдение положений, включая инспекции и обмен данными); США продолжают соблюдение *limits*
- Open Skies Treaty — 1992 — Наблюдательные полеты над территориями — США вышли в ноябре 2020; Россия вышла в январе 2021; договор прекратил действие для этих государств; действует между другими участниками

Договоры о химическом и биологическом оружии (ОМП)

- Geneva Protocol (Протокол Женевы) — 1925 — Запрет применения на войне удушающих, ядовитых газов и бактериологических средств — Действует; 140+ участников; допускает ответное применение (*retaliation*), что делает его неполным запретом
- Biological Weapons Convention (BWC/КБОТ) — 1972 (вступил в силу 1975) — Запрет разработки, производства, накопления и приобретения биологического и токсинного оружия — Действует; 184 государства-участника; нет механизма верификации (отклонен в 2001); периодические обзорные конференции

- Chemical Weapons Convention (CWC/КХОЗХОЗ) — 1993 (вступил в силу 1997) — Полный запрет химического оружия, уничтожение запасов, инспекции ОЗХО — Действует; 193 государства-участника; 98% заявленных запасов уничтожено; обвинения в использовании (Сирия, Россия, Солсбери)

Договоры об ограничении конкретных типов летального оружия

- Convention on Certain Conventional Weapons (CCW/Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия) — 1980 (вступила в силу 1983) — Протоколы: I (осколочные), II (мины), III (зажигательное), IV (ослепляющие лазеры), V (взрывоопасные остатки войны) — Действует; 125 участников; Протокол II пересмотрен в 1996 (Amended Protocol II)

- Ottawa Treaty (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines) — 1997 (вступил в силу 1999) — Полный запрет противопехотных мин — Действует; 164 государства-участника; США, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Израиль не присоединились

- Convention on Cluster Munitions (CCM) — 2008 (вступил в силу 2010) — Запрет кассетных боеприпасов — Действует; 112 государств-участников; США, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Украина не присоединились

- Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III to CCW) — 1980 — Ограничение использования зажигательного оружия против гражданских объектов — Действует; неполный запрет (допускается против военных объектов)

- Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons — 1972 — См. BWC выше

- Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD) — 1976 — Запрет использования окружающей среды как оружия — Действует; 78 участников

Политики/доктрины о неприменении первыми (No First Use - NFU)

Не юридически обязывающие договоры, но политические обязательства

- Китай — Декларация о no-first-use с 1964; подтверждена в 2024; исключение — ответный удар при нападении на ядерные объекты или стратегические объекты

- Индия — Доктрина no-first-use (1999-2003), но с оговорками; в 2019 министр обороны заявил о пересмотре в зависимости от обстоятельств; de facto сохраняется, но не является абсолютной гарантией

- СССР — Декларация о no-first-use 1982; Россия отказалась в 1993 (впоследствии подтверждала, что может применить ядерное оружие в ответ на угрозу существованию государства)

- США — Отказ от NFU; доктрина позволяет применение в ответ на "крайние обстоятельства" (включая масштабные биологические/химические атаки); Байден рассматривал принятие NFU в 2022, но не реализовал

- Великобритания, Франция — Отказ от NFU; сохраняют право первого применения при угрозе жизненно важным интересам

- Северная Корея — Закон 2022 о ядерной политике допускает превентивный удар при угрозе режиму

Автономное оружие (LAWS - Lethal Autonomous Weapons Systems)

- CCW Group of Governmental Experts (GGE) — С 2014 обсуждение регулирования автономного оружия; Юридически обязывающего договора нет; 2024-2025 продолжаются консультации; 30+ государств поддерживают запрет, основные военные державы (США, Россия, Китай, Израиль) против запрета в пользу "политических обязательств"

Текущий статус на 2025-2026 год

- ДНЯО (NPT) — Действует; напряженность вокруг ст. VI (разоружение); пересмотр перенесен на август 2026; угроза выхода отдельных государств при отсутствии прогресса

- СНВ-3 (New START) — Формально действует до 5 февраля 2026; Россия приостановила выполнение (февраль 2023); США соблюдают limits; перспектива продления неопределенна (требуется политическое решение)

- ДРСМД (INF) — Полностью прекратил действие (2019); нет замены; развертывание ракет средней дальности возобновлено (Россия: «Новатор 9М729»; США: размещение в Европе/Азии планируется)

- ДЗЯО (TPNW) — Действует; первое совещание стран-участниц (2022, 2023); создание фонда помощи жертвам; ядерные державы игнорируют

- Открытое небо — Прекращен для США и России; сохраняется между европейскими участниками

- КХОЗХОЗ — Действует; Россия объявила о приостановке участия (сентябрь 2024), но формально не вышла; продолжает взаимодействие с ОЗХО de facto; обвинения в применении (Солсбери, Думская, Украина)

- КБОТ — Действует; 9-я обзорная конференция (2022) завершилась без принятия финального документа из-за разногласий России и Запада; отсутствие механизма верификации критикуется

- Кассетные боеприпасы — Использование в Украине привело к новым призывам к присоединению; США начали поставки кассетных боеприпасов в 2023 (обосновывая дефицитом обычных снарядов); Украина не присоединилась к Конвенции

- Противопехотные мины — Использование в Украине, Мьянме, Афганистане; США отменили запрет на использование (2022), сохранив запрет

на производство и экспорт

Ключевой тренд — Разрушение архитектуры контроля над вооружениями: выход из договоров, приостановка выполнения, отказ от ратификации новых протоколов; гонка вооружений в сфере гиперзвуковых систем, кибероружия и автономных систем.